09 — Conditions de l’essai gratuit accompagné

English: ../en/09-assisted-trial-terms.md

Cartouche	
Éditeur	Nhill Solution, Kinshasa (République démocratique du Congo)
Version	3.0.0 — 28 octobre 2026 (remplace la « convention de programme pilote » de la version 2.0.0)
Statut	rédigé sans relecture par un avocat ; points de relecture recommandés : V-01, V-02, V-12 (00 § 5)
Hypothèses	H-02, H-03, H-09, H-10, H-16, H-20 (00 § 2)
Usage	« accord d’essai simple » présenté sur la page « Essai gratuit » du site ; l’établissement l’accepte par écrit (réponse par e-mail) avant la mise en route. La date de début et les applications retenues figurent dans l’e-mail de confirmation

1. Objet

Permettre à un établissement (« l’Établissement ») d’utiliser Nhill gratuitement pendant 30 jours, avec l’accompagnement de **Nhill Solution** (« l’Éditeur »), pour vérifier que le logiciel convient à son activité avant toute décision.

2. Ce qui est compris

- l’accès à Nhill Business et, si l’Établissement a une caisse, à Nhill POS, dans les limites de l’offre d’essai affichées dans l’application ;
- une démonstration sur les produits de l’Établissement ;
- l’installation sur ses ordinateurs et téléphones, à distance ou sur place à Kinshasa, et l’import de son catalogue à partir d’un fichier qu’il fournit ;
- une formation de départ pour chaque personne qui utilisera Nhill, selon son rôle ;
- un point chaque semaine et l’assistance par le menu « Aide et assistance » et par e-mail à support@nhill.online ;
- à la fin, l’export complet des données, que l’Établissement continue ou non.

3. Gratuité et absence d’engagement

L’essai est gratuit : ni l’accès ni l’accompagnement ne sont facturés, et aucun moyen de paiement n’est demandé. L’Établissement ne s’engage à aucun achat.

4. Ce que l’Établissement s’engage à faire

Utiliser Nhill pour une partie réelle de son activité ; désigner une personne référente disponible 20 à 30 minutes par semaine ; faire part de ses retours sur ce qui marche et ce qui manque.

5. Fin de l’essai

5.1 Avant la fin de l’essai, l’Éditeur présente par écrit les conditions pour continuer, avec une formule adaptée. L’Établissement ne paie qu’après avoir accepté une proposition.

5.2 Sans proposition acceptée, l'accès passe en lecture seule à la fin de l'essai : les données restent consultables et exportables pendant 90 jours, puis sont supprimées.

5.3 Chaque partie peut arrêter l'essai à tout moment en prévenant l'autre par écrit ; l'Établissement garde l'export de ses données.

6. Documents fiscaux

Nhill **n'est pas un dispositif de facturation agréé ou normalisé par une administration fiscale**. Pendant l'essai, l'Établissement conserve ses pièces habituelles et, s'il y est tenu, continue d'utiliser son dispositif fiscal agréé.

7. Responsabilité

L'essai étant gratuit, l'Éditeur ne répond que des dommages directs prouvés causés par sa faute lourde ou intentionnelle, sous réserve des règles impératives applicables (le plafond de l'article 10.3 du document 02, calculé sur les sommes payées, est nul pendant un essai gratuit).

8. Données

L'Éditeur traite les données de l'Établissement comme sous-traitant, dans les conditions de l'accord de traitement (document 06), applicable pendant l'essai. L'Établissement informe son personnel du journal d'activité (document 17).

9. Confidentialité

Chaque partie garde confidentielles les informations non publiques de l'autre, aussi longtemps qu'elles ne sont pas devenues publiques sans faute de sa part.

10. Nom, retours et témoignages

10.1 Les retours de l'Établissement peuvent être utilisés librement pour améliorer Nhill.

10.2 L'Éditeur ne cite le nom de l'Établissement, son logo ou un témoignage **qu'avec son accord écrit préalable, donné séparément pour chaque usage**, sur un texte que l'Établissement a relu et approuvé. Aucun résultat chiffré n'est publié sans cet accord.

11. Droit applicable

Droit de la République démocratique du Congo ; recherche d'une solution amiable, puis juridictions compétentes de Kinshasa, sans priver l'Établissement de la protection des règles impératives de son pays.